सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
६१	०८२-C१-६४३८ २०८३/०२/२२	परिवर्तित नाम कीर्तिपुर १६(०८२/८३) को जाहेरीले नेपाल सरकार वि. कीर्तिपुर १७(०८२/८३)	हाडनाता करणी	२६	अभियोग दावी नपुग्ने रोज २	२०८३/५/२९

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत

यसमा मिसिल संलग्न घटनास्थल मुचुल्का, पीडित तथा साक्षीहरुको बकपत्रको बेहोरा समेतका समग्र प्रमाणहरुको मूल्यांकन गर्दा प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरमा दोषी ठहर मिलने शङ्कारहित वस्तुनिष्ठ आधारहरु देखिँदैनन् । देखिन आएन । अभियोजनको मुख्य आधारस्तम्भ मानिएको पीडित भनिएकी नाम परिवर्तित कीर्तिपुर १६ (२०८२/०८३) ले नै बकपत्र गर्दा प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्यलाई पूर्ण रुपमा इन्कार भएको पाइयो । सो मिसिल सामेल रहेको मिति २०८३/०१/१३ को घटना स्थल मुचुल्कामा एवं जाहेरवालाले लेखिएको "... औंला किराई चलाउने गरेको" बेहोरा र पीडित भनिएकी नाम परिवर्तित कीर्तिपुर १६(०८२/०८३) ले मिति २०८३/१६ मा गरिदिएको घटना विवरण कागजमा "... मेरो योनीमा आफ्नो औंला किराउन खोज्नुभएको थियो" भन्ने बेहोरा परस्परमा विरोधाभाष भई मौकामा सङ्कलित प्रमाणहरुसमेत स्वयंमा खण्डित भएको पाइयो । प्रतिवादी मौकाको बयान र अदालतको समक्ष बयानमा समेत कसूरमा इन्कार रही गरेको बयानलाई मिसिल संलग्न अन्य कागज प्रमाणबाट अन्यथा खण्डित भएको नदेखिँदा पनि देखिन आएन । फौजदारी न्यायको स्थापित सिद्धान्त बमोजिम अभियोग शङ्कारहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा रहने र कसूर स्थापित हुने अकाट्य भौतिक वा परिस्थितिजन्य प्रमाणको अभावमा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने हुँदा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्दैन । प्रतिवादी नाम परिवर्तित कीर्तिपुर १७ (०८२/०८३) ले अभियोग आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।

शिवप्रसाद अधिकारी
२०८३/५/२९